

1538718-75.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... sofreu condenações por receptação e tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, é absolutamente desaconselhável, no afã de se assegurar a terapêutica preconizada pela LEP, tanto a concessão de liberdade total, aqui representada pelo regime aberto, ou a substituição da sanção privativa de liberdade por outra de espécie diversa como prevê o inciso III, do art. 44, do CP. Defiro a Maycon o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1538718-75.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1538718-75.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2352524/2019 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 8904873 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA,

9303/19/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2352524 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA,

9303/19/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILGNER PEREIRA DE LIMA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de WILGNER PEREIRA DE LIMA e MAYCON GONÇALVES FARIA, qualificados nos autos, porque teriam cometido o crime previsto no "caput" do art. 180 do Código Penal. Consta na exordial que, entre 4 de dezembro de 2019 e 5 de dezembro de 2019, os acusados, conluiados, teriam adquirido, recebido e possuído, em proveito próprio, um veículo da marca Fiat, modelo Mobi Like, , de A.L.G.T., coisa que sabiam ser produto de crime. A denúncia foi recebida (fls. 60), providência ratificada a fls. 110/115. Os réus, regularmente citados e intimados (fls. 96/105), ofertaram resposta à acusação (fls. 108). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo, ao final, interrogados os acusados. Na

fase processual prevista pelo art. 402 do CPP, nada se requereu. Em debates, o MP pugnou, no que toca a Wilgner, pelo reconhecimento da prescrição antecipada. Quanto a Maycon, requereu a condenação nos termos da denúncia. O douto advogado do réu Wilgner acompanhou o pedido do I. Promotor de Justiça. O I. advogado de Maycon, por seu turno, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu sua absolvição, subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a sanar, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito, é de rigor a procedência integral desta ação penal, condenando-se Maycon. Quanto a Wilgner é de se reconhecer a prescrição antecipada. A pena que seria aplicada "in concreto", seria de um ano de reclusão e prescreveria, como determina o

inciso VI, do art. 109, do CP, em três anos. Entretanto, trata-se de acusado menor de vinte e um anos à época do fato, impondo-se a contagem do prazo pela metade como determina o art. 115, do CP. Os policiais militares Thiago e Kleber revelaram que, durante patrulhamento, avistaram os réus próximos ao veículo. Ao notarem a presença da polícia os acusados saíram andando cada um para um lado. Ao ser abordados não souberam responder a contento as perguntas que lhe foram feitas. Maycon terminou por admitir que, mediante paga, entregaria o carro a alguém. Segundo Thiago, o réu Maycon disse que não delataria pessoas porque "sabia como funcionava". A testemunha Kleber disse que Maycon informou-lhe que levaria o carro até um desmanche existente ali perto. Revelou que de fato o tal estabelecimento comercial existe e já esteve envolvido em "diversas ocorrências". Em juízo o réu Wilgner permaneceu em silêncio. Interrogado em juízo, Maycon confessou que ganharia quinhentos reais para levar o carro, cuja origem criminosa conhecia, à rua onde foi preso, onde um homem, que reconheceria pela vestimenta, o receberia. No que toca a Maycon, diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente demonstradas materialidade e autoria delitivas, esta que se depreende do boletim de ocorrência de fls. 39/40. A prova oral produzida, como explicitado, corroborou a descrição fática constante da exordial acusatória. Ademais, Maycon é confesso. Com base nas diretrizes do art. 59 do CP, fixa-se a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A confissão de Maycon não servirá à atenuação da pena em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o semiaberto, consonante prevê a alínea "b" do §2º do art. 33 do CP, com a autorização do §3º do mesmo preceito legal, considerando a personalidade do apenado, inclinada à delinquência, fato comprovado pela certidão de fls. 152/154. Trata-se de pessoa que, após cometer o crime aqui tratado, continuou a delinquir, fato que demonstra sua escolha pela vida criminosa, sofreu condenações por receptação e tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, é absolutamente desaconselhável, no afã de se assegurar a terapêutica preconizada pela LEP, tanto a concessão de liberdade total, aqui representada pelo regime aberto, ou a substituição da sanção privativa de liberdade por outra de espécie diversa como prevê o inciso III, do art. 44, do CP. Defiro a Maycon o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para: I - DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE FORMA ANTECIPADA, com fulcro no inciso IV, do art. 107, no §1º, do art. 110 e no art. 115, todos do CP, quanto a WILGNER PEREIRA DE LIMA; II - CONDENAR MAYCON GONÇALVES FARIA, qualificado nos autos, por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 180 do CP, às penas de 1 ano de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do réu condenado no rol dos culpados. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se, e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA